



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1134/2021
מס' בקשה: 5/1763/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

גורי דוד
הירקון 29/22, תל אביב
טל': 054-9933500

המבקש:

נגד

סמארט סטפ בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד חיים כהן
השקמה 2 אזור
טל': 03-5188051 פקס: 03-5184240

המשיבה:

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בהעדר הגנה.
2. עניינה של התביעה במגדל מגורים יוקרתי על חוף ימה של העיר תל אביב, הראוי להירשם בית משותף ברחוב הירקון 29 בתל אביב, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 127 בגוש 6916 (להלן - "הבית המשותף")
3. בגדרה, עתרה המשיבה, סמארט סטפ בע"מ (להלן - "המשיבה"), מתחזקת הבית המשותף, לסעד כספי המורה חיוב המבקש, דוד גורי (להלן - "המבקש"), בעלים של דירות בבית המשותף, לשלם למשיבה סך של 8,564 ש"ח, חוב הרובץ לפתחו בגין אי תשלום חלקה של דירה מספר 22 שבבעלותו בבית המשותף בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף (להלן - "הוצאות ההחזקה"), נכון למועד הגשת התביעה.
4. אין חולק כי כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקש כדין ביום 22.8.2021.
5. המבקש לא הגיש כתב הגנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1134/2021
מס' בקשה: 5/1763/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. לבקשת המשיבה, בחלוף המועד להגשת כתב הגנה, ובהתאם להוראת תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), ניתן ביום 21.11.2021 פסק דין בהעדר הגנה נגד המבקש המורה חיובו בתשלום סך של 8,564 ש"ח, חלקו כאמור בהוצאות החזקה, וכן חיובו בתשלום הוצאות משפט (להלן - "פסק הדין").

7. ביום 7.12.2021 עתר המבקש בבקשה דנן לביטול פסק הדין.

8. כנטען בבקשה, המבקש קיבל לידו כתב התביעה בתקופה שבה היה בטיפול רפואי. כלשונו, המדובר בחוב של המחזיקה מטעמו בדירה בבית המשותף (שוכרת לשעה), גב' חן בראון, עורכת דין במקצועה, אשר אף התבקשה על ידו להכין כתב הגנה. כנטען, לדברי גב' בראון היא שלחה כתב ההגנה ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין ביום 14.11.2021 בפקסימיליה. עוד כנטען בבקשה, "יתכן שנעשתה טעות איומה של משרד עורכי הדין שלא שידרו את כתב ההגנה בזמן". בתגובה לתשובה לבקשה, הוסיף המבקש וטען כי המשיבה פעלה "באופן לא מקצועי ולא אחראי בניהול כספי הדיירים", לרבות חריגה מהתקציב השנתי המאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. לפיכך, עתר המבקש לביטול פסק הדין.

9. המשיבה התנגדה לבקשה.

10. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

11. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה סמכות בית המשפט, ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), סמכות המפקח על רישום מקרקעין, להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור:

"131. ביטול החלטה לפי צד אחד

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראה לו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1134/2021
מס' בקשה: 5/1763/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. הוראת תקנה זו זהה בנוסחה לרישא תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר הסדירה קודם לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות, סמכות בית המשפט להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד. בהתאם להלכה הפסוקה, חלים העקרונות המנחים שנקבעו במרוצת השנים בסוגיה זו בהינתן עקרונות היסוד שנקבעו בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות (ראו גם: ע"א 3255/19 פבזנר נ' שפר, פסקה 15 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.5.2021)).

13. בהתאם לעקרונות אלה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייעשה כאשר הדבר "מתחייב מן הצדק", על פי אחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו של בית המשפט (ראו גם: רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה, פורסם ב"נבו" (17.4.2019); רע"א 2335/17 לוי נ' יוסף, פורסם ב"נבו" (26.7.2017); רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, פורסם ב"נבו" (8.10.2015); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פורסם ב"נבו" (22.4.2015)).

14. בנסיבות דנן, לא מצאתי כי קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. חרף טענת המבקש כי כתב ההגנה נשלח ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין ביום 14.11.2021, המועד האחרון להגשתו, לא הובא תימוכין לדבר. אין בדף שכותרתו 'FAX TX Report', שצורף לתגובה כדי ללמד המסמך שנשלח בפקסימיליה, ככל שנשלח למזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין. זאת, אף בשים לב כי בהתאם להוראות תקנה 161(2)(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, לא ניתן להמציא כתב הגנה בדרך זו, משאין לראותה המצאה כדין. מכל מקום, אף לטענת המבקש, אפשר כי נפלה בעניין זה שגגה, כלשונו כאמור "טעות איומה של משרד עורכי הדין שלא שידרו את כתב ההגנה בזמן".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1134/2021
מס' בקשה: 5/1763/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. אשר לביטול פסק הדין על פי שיקול דעת המסור בידי המפקח על רישום מקרקעין, מורנו ההלכה הפסוקה כי על בית המשפט לבחון שני עיקרים: האחד, הטעם למחדל בגינו לא הוגש כתב הגנה או לא התייצב בעל הדין לדיון, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". השני, סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. בתוך כך, ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני. עם זאת, הובהר בהלכה הפסוקה כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת הנתבע במעמד צד אחד, אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרו איילנד בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין (5.11.2020); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); ע"א 2503/11 עיזבון המנוחה בועז בתיה ז"ל נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.12.2011); רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, פורסם ב"נבו" (10.8.2010); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 9 לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר, פסקה 6 לפסק דינו של כב' השופט א' גרוניס, פורסם ב"נבו" (6.4.2008)).

16. במיושם לענייננו, אין בבקשה ללמד סיכויי הגנה.

17. אין חולק כי המבקש לא שילם חלקו בהוצאות ההחזקה כפי דרישת המשיבה. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מורנו בעניין זה חובה מוחלטת החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג הוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ובשיעור כפי חלקו היחסי בהוצאות אלה כקבוע בדין. חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל דירה בבית משותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף או מתחזק הבית המשותף, האמונים על גביית התשלומים עבור הוצאות ההחזקה, לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1134/2021
מס' בקשה: 5/1763/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במועד, במלואו וכסדרו. זאת, בהינתן זכות הקניין שיש לכל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. המבקש לא חלק בבקשה על היות החוב מושא כתב התביעה בגין הוצאות מסוג אלה הקבועות בדין ובשיעור כקבוע בדין.

18. טעמי המבקש לאי תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה הם היות החוב רובץ לפתחה של המחזיקה מטעמו בדירה (שוכרת לשעה) וכן בהתנהלות לקויה של המשיבה. דא עקא, אין בטענות אלה כדי לפטור המבקש מהחובה המוטלת לפתחו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. אבאר:

19. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין אינה חלה על מחזיק מטעם בעל דירה, שוכר לשעה או בר רשות. כך, כבוד השופטת (כתוארה דאז) א' חיות בקבעה בפסק הדין שניתן בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח בנין בע"מ נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ, פורסם ב"נבו" (31.12.1999), בנמקה לאמור: "... המחוקק ביקש להחיל הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, ובכללן הוראת סעיף 58 הדנה בחובתו של בעל דירה לשלם את הוצאות ההחזקה, על מי שזיקתו לדירה היא זיקה קרובה מאד לזיקה קניינית, כגון חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות. לקטגוריה זו ניתן להוסיף גם את מי שהתקשרו עם בעלים או חוכר של דירה בחוזה לרכישת זכויותיו, וכבר קיבלו בה חזקה אך טרם השלימו את רישום הזכויות על שם".

20. בגישה זו מחזיק גם המלומד פרופ' ויסמן, בהבחינו בין הוראות חוק המקרקעין והתקנון המטילות על בעל דירה הגבלות ביחס לשימושים המותרים בדירה וברכוש המשותף, החלות אף על מחזיק דירה שהינו שוכר לשעה או בר רשות, לבין הוראות בחוק זה ובתקנון המטילות על בעל דירה חיובים, אשר אינן חלות על מחזיק דירה כאמור, משנתכוונו לחייב את בעל הדירה בלבד (י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), 438-440; ראו גם: ע"א (מחוזי י-ם) 6059/05 בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב מן 1 בירושלים, פסקאות 20-21 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" ((21.6.2006).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1134/2021
מס' בקשה: 5/1763/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. לפיכך, בדין הוגשה התביעה נגד המבקש, בעלים של הדירה בבית המשותף. יוטעם, כי אין באמור כדי לגרוע זכויות המבקש מכוח הסכם השכירות שבא בינו לבין גב' בראון, לרבות אכיפת הוראותיו באמצעות הגשת תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בהחלטה זו כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכוייה.

22. בנוסף, אין בטענה להתנהלות לקויה של המשיבה כדי לפטור בעל דירה מחובתו הקבועה בסעיף 58(א) לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה כאמור. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, החובה הקבועה בהוראת דין זו היא חובה עצמאית ונפרדת שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל דירה. ככל שסבור בעל דירה כי נציגות בית משותף ומתחזק הבית המשותף אינם מקיימים חובותיהם, עליו לפעול בעניין זה אל מול המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. ככל שלא נענה על ידי מוסדות אלה, רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. ברם, אין באי קיום חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף ומתחזק הבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה מחובתו-הוא לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, במועד, במלואו וכסדרו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי-ים) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

23. ככל שימצא המבקש כי נפל רבב בהתנהלות המשיבה, עליו לפעול בעניין זה מול מוסדות הבית המשותף וככל הנדרש להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות הדין. ברם, אין בכך כדי לפטרו מלקיים החובה לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, כאמור.

24. בנסיבות אלה, משלא מצאתי טעם למחדל באי הגשת כתב הגנה ומשבאתי לכלל מסקנה כי אין למבקש סיכויי הגנה, איני מוצאת להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור בידי.

סוף דבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1134/2021
מס' בקשה: 5/1763/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. דין הבקשה להידחות.

26. המבקש ישלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 500 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, ח' אדר א' תשפ"ב, 9 פברואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו